

징 계 요 구

- 제 목 : 계약 관리 및 내부통제 관리 미흡
- 징계대상자 : ●●●●●● △△△#급 ☆☆☆☆ 직원A
- 징 계 종 류 : 경징계
- 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은 ‘**년 **월 **일부터 ‘**년 **월 **일까지 ●●●●●● ☆☆☆☆
으로 근무하였고 현재는 ●●●●●● ☹☹☹☹☹으로 근무하고 있습니다.

●●●●●●은 개원 후 **년 이상 경과함에 따라 배관 부식 및 누수에
의한 감염 위험을 최소화하고, 화재 발생에 대비한 안전시설을 확충하며, 맞춤형
재활서비스 제공을 위한 환경을 조성하고자 ‘**년 **월 **일부터 ‘**년 **월 **
일까지 ♠♠ ♠♠♠♠ 및 ♠♠♠♠ ♠♠♠♠를 추진하였습니다.

[표 1] ●●●●●● ♠♠ ♠♠♠♠ 및 ♠♠♠♠ ♠♠♠♠ 개요

공사명	공사범위	공사기간	총사업비(백만원)
♠♠ ♠♠♠♠	****㎡ (지하*층~지상 *층)	****.**. **~ ****. **. **	*****
♠♠♠♠ ♠♠♠♠	****㎡ (지하*층~지하 *층)	(통합발주)	*****

나. 비품 구매 총괄계획 미수립 및 선발주, 분리발주 실시

1) 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」 제7조(계약의 방법)에서는 계약체결의 기본 원칙을 일반경쟁으로
정하고 있고, 기획재정부 「계약예규 정부입찰·계약 집행기준」 제10조의3(소액수

의계약시 주의사항)에서는 전체 사업내용이 확정된 공사를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별, 공종별로 분할하여 수의계약을 체결할 수 없으며, 「계약사무규정」 제49조(분할 수의계약)에서는 제공고 입찰 및 낙찰자가 계약을 체결하지 않는 등 한정된 상황에서만 분할 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서, 발주부서는 물품 구매 시 정당한 사유가 없는 한, 물품 예정 수량을 통합한 총괄 구매계획을 수립하여 계약을 의뢰하여야 하며 공통 성격의 사업에 대해 다수 건으로 분할하여 수의계약을 체결할 경우 분할계약의 적정성을 적극 검토하여 계약을 추진하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

▷▷▷▷년 ●●●●●● ♠♠ ♠♠♠♠ 및 ♠♠♠♠ 관련 비품 계약내역을 확인한 결과, 유사 비품을 구입하면서 총괄 구매계획을 수립하지 않은 채 시기별, 위치별로 분리하여 다수의 수의계약 방식으로 계약한 사실이 확인되었으며, 일부 품목은 계약체결 이전에 발주(선발주)가 추진되었고, 또 다른 일부 품목은 가격조사 없이 단순 전적가격만으로 계약이 이루어진 것을 확인하였습니다.

또한, ◇◇·◆◆ 비품들을 통합 발주하였다면 총액이 2천만 원 이상으로 일상감사 의뢰 대상에 해당하며(♠♠♠♠ 비품은 통합발주 및 일상감사 의뢰 이행), 해당 사항은 ▷▷▷▷년 ▷월에 실시한 ●●●●●● 종합감사에서 이미 지적된 사항(▼▼ ▼▼▼▼ ▼▼)임에도 불구하고, 이후 물품 구매에서도 총괄계획 없이 분리발주 및 선발주가 반복된 사실이 확인되었습니다.

[표 2] ▷▷▷▷년 ♠♠ ♠♠♠♠ 진행 과정

일자	주요내용	비고

[표 3] ▷▷년 ●●●●●●♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 관련 비품 계약 현황

(단위 : 원, VAT 포함)

구분	계약건명	계약금액	회계일자	타견적	선발주	통합발주

다. 전자결재 관리 미준수

1) 관계법령 및 판단기준

「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정」 제5조(문서의 전자적 처리)에 따르면 문서의 기안·검토·결재·시행·편철·보관·보존 등 처리절차를 전자문서시스템 상에 전자적으로 처리하도록 정하고 있고, 동일 규정 제6조(문서의 성립 및 효력 발생)에서는 결재권자가 해당 문서에 전자이미지 서명의 방식으로 결재함으로써 문서가 성립한다고 규정하고 있습니다.

▷▷▷▷년 ●●●●●● 종합감사 시 총 \$\$건, 약 &&&억 원의 계약을 추진하면서 문서를 전자결재하지 않고 비전자문서로만 보관하여 ‘▼▼▼▼·▼▼ ▼▼▼▼ ▼ ▼▼▼’ 사항으로 징계대상자는 ‘◆◆’, ●●●●●●은 ‘⊙⊙’ 처분(감사실-◆◆◆◆호, ‘**.*.**’)을 받았고, ●●●●●●은 ‘▷▷▷▷년 *월 *일부터 표준계약에 대한 개찰조서 등의 결재는 off-line 결재 후 건별 계약에 대한 전체 문서 스캔 후 전자결재 시행하겠다고 조치결과(§§§-****,****.*.**.)를 제출하였습니다.

따라서 ●●●●●●은 계약추진, 개찰 조서, 적격심사, 계약체결 보고 등 계약 처리 절차를 전자문서시스템을 통해 전자적으로 처리해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그러나, ‘**년 *월부터 ‘**년 **월까지의 계약업무 전자결재 문서를 확인한 결과, [표 4]와 같이 전자결재를 추진하지 않는 내역(#건)이 확인되었습니다.

계약 문서의 기록·보존은 계약의 투명성과 책임성 확보를 위한 핵심 절차로 전자결재 생략은 문서의 법적 효력 저하와 사후 검증 곤란 등 중대한 절차 위반이며, 이는 ▷▷▷▷년 ●●●●●● 종합감사 지적에 따른 조치계획을 이행하지 않은 것으로, 관련 규정 및 감사 처분을 동시에 위반하여 행정절차의 신뢰성을 훼손한 행위로 판단됩니다.

[표 4] 계약체결 등 전자결재 미실시 내역(‘**.*~’**.*)

(단위 : 천원, vat 포함)

연번	계약건명	계약금액	전자결재 미실시 사항

라. 계약서 미작성에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립)에서는 계약 체결 시 계약서를 작성해야 하고, 「계약사무규정」 제7조(계약사무의 위임과 위탁)에서는 이사장은 계약에 관한 사무를 담당하는 직원을 임명하여 그 사무를 위임하고 있으며, 동 규정 제77조(계약의 성립)에 따르면 계약서의 작성을 생략할 수 있는 경우는 계약 금액이 3천만 원 이하인 계약을 체결할 경우, 경매에 부치는 경우 등으로 한정하고 이 경우 청구서, 각서, 협정서, 승낙서 등 계약의 성립의 근거가 될 수 있는 서류를 받아 비치하여야 하고, 이에 필요한 서류는 이사장이 정한다고 명시하고 있습니다.

아울러, ●●●●●●●● ‘○○○○○ ○○○○ ○○○○(§§§-****,****.**.*)’에 따르면 비품, 소모품, 의료장비, 전기재료, 기계재료, 수선유지비를 %%%원 이상 집행 시 구매과에서 계약 행위를 하도록 내부방침을 수립하였습니다.

따라서, 물품, 용역 등 계약이 필요한 경우 발주부서는 관련 규정에 따라 구매부서에 계약을 의뢰해야 하며, 계약담당자는 일반경쟁, 수의계약 등 계약 방식

에 따라 적정한 업체를 선정하고 계약서 또는 구입집행결의서를 작성하여 계약을 체결해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그러나, '##년 *월부터 '##년 *월까지 단일항목 %%%만 원 이상의 신규 비품 구매 내역을 확인한 결과, [표 5]와 같이 총 ##건(약 △△△△△천 원)이 계약서 또는 구입집행결의서 없이 구매된 사실이 확인되었습니다.

이는 ◇◇ 및 ◆◆ 개소 일정에 맞추기 위해 계약부서에 의뢰하지 않고 □
 □ 자체적으로 구입하였거나, ▽▽▽▽ 커튼, 수납장 및 ♣♣♣·▯▯▯ 상부장
 등 구입은 예산이 부족하여 선납 진행 후 계약서 작성을 누락한 사례였으며, 모
 두 계약금액이 3천만 원 이하라도 청구서, 각서 등 계약의 성립을 입증할 수 있
 는 최소한의 서류가 갖추지 않았으므로 명백히 계약절차 위반에 해당합니다.

[표 5] 계약서 미작성 내역('**.*~'**.*.)

(단위 : 원, vat 포함)

[illegible]

다. 일상감사 및 중소기업자간 경쟁제품에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「감사규정시행세칙」 제33조(일상감사의 대상과 범위) 및 '별표 2'에 따르면 '자본예산 중 매 건당 2천만 원을 초과하여 집행을 위한 내부방침'에 관한 사항을 일상감사 대상 업무로 정하고 있으며,

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조 및 제9조에서는 중소벤처기업부장관이 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품은 '중소기업자간 경쟁제품'으로 지정하고 있으며, 공공기관이 경쟁제품으로 지정된 물품을 수의계약(1천만 원 이상)으로 구매할 경우 계약상대자의 직접 생산 여부를 확인하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 계약담당자는 자본예산 중 건당 2천만 원을 초과하여 집행할 경우 일상감사 의뢰를 추진해야 하고, 1천만 원 이상의 중소기업간 경쟁제품을 구매할 경우 중소기업자의 직접 생산 여부를 확인하여 계약을 체결하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '**년 *월부터 '**년 **월까지 ■■■ 비품 구입에 관한 일상감사 의뢰 실태를 확인한 결과, [표 6]과 같이 ●호라인 ◇◇의 커튼류, 수납장류, 외래접수대 등 계약 ♡건이 일상감사 절차 없이 추진되었고,

▷▷▷▷년 ●●●●●● ♠♠♠♠ 비품 구입 관련 일상감사에서 [표 7]의 4번, 6번의 ☒☒☒는 중소기업자 경쟁제품에 해당하므로 직접생산확인증명서를 보유한 중소기업과 일괄 구매계약을 권고하였으나, ♥♥♥♥♥ ♥♥ 개시 일자에 맞춰 적시 납품을 사유로 직접생산확인증명서가 없는 일반업체와 각각 계약을 체결하였으며, 이는 ▷▷▷▷년 ●●●●●● 종합감사에서 (▼▼ ▼▼▼▼ ▼▼)으로 지적되어 개선 요구 처분이 이루어진 사례와 동일한 사안임을 확인하였습니다.

[표 6] '~**년 신규 비품 구입 관련 일상감사 미의뢰 현황**

(단위 : 원, VAT 포함)

구분	계약건명	계약금액	집행계획 수립일자

[표 7] ●●●●●● ♠♠♠♠ 신축에 따른 신규 비품 구입

건명	세부품목	계약기간	계약방법	계약금액(VAT포함)	계약대상

바. 비품 구매에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「물품관리시행세칙」 제14조(물품의저장) 제2호에서는 취득한 물품은 선입선출에 따라 적정한 저장을 하고 선의의 관리자로서의 주의를 다하여야 하며, 동세칙 제23조(재물조사 결과분석) 제1호 및 제4호에 따라 재물조사 후 과부족 원인 규명하고 과다물품에 대한 활용 대책 강구 등 합리적인 물품관리를 도모해야 함을 규정하고 있습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, ‘**년 *월부터 ’**년 **월까지 비품 취득 내역을 확인한 결과, 재고 비품(새 제품)이 있음에도 신규 구매하였고, 특정감사 현재까지 일부 새 제품은 창고에 장기 보관된 채 사용되지 않고 있었으며, 이는 정확한 수요 산정 없이 과다 구매한 결과로 총 ▶▶▶▶▶원 상당의 예산 낭비 및 자산 가치 하락의 문제점을 확인하였습니다.

[표 8] **년 *월 ●●●●●● 재고 비품 내역**

구분		구매 목록		
	취득일			
	목적			
	사양			
	수량			
	취득일			
	목적			
	사양			
	수량			
	취득일			
	목적			
	사양			
	수량			
	취득일			
	목적			
	사양			
	수량			

5. 징계대상자의 주장 및 판단

(나)관련, 징계대상자는 의료기관 인증 등으로 인해 공사 순서 및 설계 도면이 자주 변경되어, 정확한 규격·수량·일정을 예측하기 어려웠고, 공사 완공 후 실측을 거쳐 물품을 발주할 수밖에 없었다고 소명하나, 설계공정표, 시공사·감리단의 전체예정공정표, 주간 공정회의 등을 통해 사전 일정 예측이 가능한 자료가 충분히 존재하였고, 공사 일정이 변경되더라도 납품 일정 조정 등 계약 조건 반영을 통해 입찰을 추진 하는 것이 타당하다고 판단됩니다.

(다),(라)관련, 징계대상자는 담당자들이 관련 업무를 적정하게 수행하고 있을 것이라 인식했다고 진술하였습니다.

(마)관련, 징계대상자는 ◇◇ ♡♡♡ 호라인 커튼류 및 수납장류 계약은 건당 2천만원 이하로 일상감사 의뢰 대상이 아니라고 인식하였고, ♠♠♠♠ 개월 일정이 압박한 상황에서 BF(Barrier free) 기준을 충족하고 납품이 가능한 업체와 계약할 수밖에 없었다고 소명하였습니다.

(바)관련, 잔여 예산을 소진할 필요가 있었고, ▶▶, △△△, ☆☆☆ 등은 고장이 잦고 일반적으로 많이 사용되는 비품으로 향후 원활한 관리를 위해 추가 구매하는 것은 문제가 되지 않으리라 생각했다고 소명하였습니다.

●●●●● ♡♡ ♡♡♡♡ 및 ♠♠♠♠ ♠♠♠♠ 비품 관련 통합발주 미실시, 선발주 진행, 전자결제 미이행, 계약서 미작성, 일상감사 미의뢰·미조치, 비품 구매 부적정 등 사례는 계약 집행 전반에 걸쳐 사전 계획 부재, 관련 규정 미준수 등 내부통제 기능이 제대로 작동하지 않은 것으로 판단됩니다.

다만, ●●●●●은 ♡♡ ♡♡♡♡ 및 ♠♠♠♠ ♠♠ 등 대규모 공사를 동시에 추진하면서 공사 일정의 정확한 예측이 어려웠고, 신속한 ◇◇ 운영을 위해 일부 수의계약, 선발주가 불가피했던 점, ▷▷▷▷년 ●●●●● 종합감사가 #월에 실시되어 상반기에 해당 사항을 인지하지 못했을 점은 일부 참작 사유가 될 수 있으나,

그럼에도 ◀◀◀◀은 동일한 문제들이 소속 부서 내에서 반복되고 있음에도 이를 사전에 점검하거나 적절히 조치하지 않았으며, 소관 업무 전반에 대한 관리·감독 및 조정 책임을 충분히 이행하지 않아 부서장으로서의 직무를 소홀히 한 '부작위'에 해당하는 것으로 판단됩니다.

징계요구 양정

따라서, 이번 사안은 기본적인 계약 절차와 규정을 준수하지 않았을 뿐 아니라, ▷▷▷▷년 ●●●●●● 종합감사 지적사항이 반복되도록 방치한 것으로 「인사규정」 제58조의3 제1항 별표3.의 1. 성실의무 위반 다. 직무태만 또는 회계질서 문란 및 2. 복종의무 위반 나. 기타에서의 '비위의 도가 경하고 경과실인 경우'에 해당한다고 판단됩니다.

6. 조치할 사항

○ ■■■■는

- ◀◀◀◀(△△△#급 직원A)은 관리부서 업무 총괄 책임자로서, 관련 업무가 적절하게 처리되도록 지시·관리할 책임이 있었음에도 관리·감독을 소홀히 하여 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반 및 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리) 규정에 따라 대상자를 “경징계” 처분하시기 바랍니다. (경징계)

이 하 여 백

****. **. **.

감 사